فعلى ماسبق من الخلاف فى فسادها أيضا عند الامام خلافا لهما وهذا اذا كان واجدا للماء كما فى الزيلعى وان لم يكن واجدا له لاتبطل لان الرجلين لاحظ لهما من التيمم وقيل تبطل لان الحدث السابق يسرى الى القدم فيتيمم له كما اذا بقى لمعة من عضو ولم يجد ماء وبهذا القيل جزم فى النهر قاله السيد (قوله ولم يكن مقتديا بقارئ) اختلف فيما لو كان الامى خلف قارئ اى وقد تعلم آية والعامة على البطلان لكن صحح فى الظهيرية عدمه قال الفقيه ابو الليث وبه نأخذ (قوله كانه كما ولدته أمه) هذا لايناسب سابقه وانما يناسب لو كان منسوبا الى أمه فيقال فى بيان وجه النسبة كأنه الخ فتدبر (قوله وسواء تعلمها بالتلقى او تذكرها) قد علمت ان هذا مفروض فيما اذا حصل أحد هذه الاشياء قبل القعود قدر التشهد أما لو كان بعده فان التعلم بالتلقى لايفسدها اتفاقا لانه عمل كثير (قوله يلزمه الصلاة فيه) بأن كان ماكله او أبيح له وهو طاهر أو نجس وعنده مايطهره به اولا الا ان ربعه طاهر (قوله وقدرة المومى على الركوع والسجود لقوة باقيها) هذا يفيد ان القدرة حصلت بعد ركوع وسجود بالايماء فأما اذا حصلت قبل فعلهما اصلا فلابناء الضعيف على قوى فى ذلك فلا تفسد و بحرر (قوله وتذكر فائتة لذى ترتيب) عليه او على امامه ولو وترا وفى الوقت سعة (قوله متذكرا الفائتة) انما قيد به لانه لو كان ناسيا يسقط الترتيب به فيعتبر حينئذ ما تذكر فيه لا ما نسى فيه (قوله صحت وارتفع فسادها) لضرورة الفوائت ستا بضميمة المتروكة اولا (قوله واستخلاف من لايصلح اماما) اما لو كان ذلك بعد القعود قدر التشهد فاختار ابو جعفر وفخر الاسلام أنها تامة اجماعا وصححه صاحب الكافى وغيره قال فى الفتح وهو المختار لان الاستخلاف عمل كثير فى نفسه وانما لايؤثر ضرورة ولاضرورة هنا لعدم الاحتياج الى امام لايصلح نهر (قوله وطلوع الشمس فى الفجر) ليس المراد ان ينظر الى القرص بل اذا رأى الشعاع الذى لو لم يكن ثمة جبل يمنعه لرأى القرص كما فى التبيين وكذا اذا دخل وقت من الثلاثة على مصل للقضاء (قوله لطرو الناقص) وهو وقت طلوعها لانه وقت عبادة عابد بها (قوله على الكامل) وهو ماقبل الطلوع لعدم حصول ذلك النقص فيه (قوله وزوالها اى الشمس فى صلاة العيدين) لفوات شرطها وهو وقت الضحى كذا فى الشرح والذى فى الشرح العيد بالافراد وفيما رأيته من نسخ الصغير ان العيد بالمداد الاحمر والياء والنون علامة التثنية بالمداد الاسود (قوله ودخول وقت العصر فى الجمعة) قد علمت ان موضوع المسائل فيما قبل التشهد فاذا دخل اول المثل الثانى على قولهما او انقضى المثل على قوله فسدت على قولهما فى الاول وفى الثانى على قوله لا الاول واما اذا كان بعد القعود قدر التشهد ففيه الخلاف بين المشايخ و بحث فيه بأنه كيف يتحقق الخلاف بينهم مع اختلافهم فى دخول وقت العصر واجيب بأنه يمكن ان يطيل الجلوس بعد ماقعد قدر التشهد الى ان يصير الظل مثليه وتمامه فى شرح السيد وانما قيد بالجمعة لان الظهر لايبطل بدخول وقت العصر ومافى مجمع الانهر عن السراجية قيل تخصيص الجمعة اتفاقى لان الحكم فى الظهر كذلك اه غريب (قوله عن برء) قيد به لانها لو سقطت لاعن برء لاتفسد (قوله بناقض) متعلق بقوله المعذور وصورته توضأت مستحاضة مع السيلان وشرعت فى الظهر فقبل القعود قدر التشهد انقطع الدم ودام الانقطاع الى غروب الشمس وكذا لو

(وتعلم الامى آية) ولم يكن مقتديا بقارئ نسبة الى أمة العرب الخالية عن العلم والكتابة كانه كما ولدته امه وسواء تعلمها بالتلقى أو تذكرها (ووجدان العارى ساترا) يلزمه الصلاة فيه فخرج نجس الكل ومالم يجب ماكله (وقدرة المومى على الركوع والسجود) لقوة باقيها فلا يبنى على ضعيف (وتذكر فائتة لذى ترتيب) والفساد موقوف فان صلى خمسا متذكرا للفائتة وقضاها قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ماصلاه قبلها وصار نفلا وان لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة صحت وارتفع فسادها (واستخلاف من لايصلح اماما) كامى ومعذور (وطلوع الشمس فى الفجر) لطرو الناقص على الكامل (وزوالها) اى الشمس (فى) صلاة (العيد)ين (ودخول وقت العصر فى الجمعة) لفوات شرط صحتها وهو الوقت (وسقوط الجبيرة عن برء) لظهور الحدث السابق (وزوال عذر المعذور) بناقض ويعلم زواله بمضى وقت كامل عنه